

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2951/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด น่าน
นาย สุ คำ แสน เมือง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 72 วรรคสาม

ข้อหาความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อ
โจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่าอาวุธปืนดังกล่าวเป็นอาวุธปืนที่มีทะเบียนหรือไม่ทั้งเจ้า
พนักงานตำรวจก็ได้ยึดอาวุธปืนดังกล่าวเป็นของกลาง กรณีจึงต้องฟังให้เป็นคุณแก่
จำเลยว่าอาวุธปืนที่จำเลยมีไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นอาวุธ
ปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีได้ตามกฎหมายอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
มาตรา 7,72 วรรคสามเท่านั้น

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานมีอาวุธปืนลูกซองสั้น ไม่มีหมายเลขทะเบียน
ของเจ้าพนักงานประทับไว้ในความครอบครอง โดยไม่ได้รับใบอนุญาต พกพาอาวุธ
ปืนดังกล่าวไปตามทางสาธารณะ และร่วมกับพวกอีกคนหนึ่งซึ่งหลบหนีไปชิงทรัพย์
ของผู้เสียหายทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 339, 340 ตริ พระราช

บัญญัติอาวฐป็น เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวฐป็น
พ.ศ.2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339, 340 ตริ กระทงหนึ่ง จำคุก 15 ปี พระราชบัญญัติอาวฐป็น เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวฐป็น พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ กระทงหนึ่ง จำคุก 6 เดือน การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันจึง ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป รวมจำคุก 15 ปี 6 เดือน

โจทก์อุทธรณ์ ขอให้ลงโทษข้อหา มีอาวฐป็นไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้ รับอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐาน มีอาวฐป็นไว้ในความ ครอบครองโดยไม่ได้ รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติอาวฐป็น เครื่องกระสุนปืน วัตถุ ระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวฐป็น พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 ที่แก้ไขแล้วอีก กระทงหนึ่งแล้ว ให้จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 16 ปี 6 เดือน

จำเลยฎีกาเฉพาะข้อหา มีอาวฐป็นไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้ รับอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์มีนายสมพร อินทร์แพรง และนางกุหลาย สว่างสาลี ผู้เสียหายทั้งสองมาเบิกความว่า จำเลยใช้อาวฐป็นจัดนตามบันทึกคำให้การของผู้ ต้องหาหมาย จ.6 จำเลยให้การว่าไม่เคยได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวฐป็นมาก่อน จึง พังได้ว่าจำเลยมีอาวฐป็นดังกล่าวไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้ รับอนุญาตอย่างไร ก็ตาม นายสมพรระบุเพียงว่าอาวฐป็นที่จำเลยครอบครองนั้นเป็นปืนลูกซองสั้นโจทก์ มิได้นำสืบให้เห็นเลยว่าอาวฐป็นดังกล่าวเป็นอาวฐป็นที่มีทะเบียน หรือไม่มีทะเบียน

ตั้งที่โจทก์ฟ้อง ทั้งเจ้าพนักงานตำรวจก็ได้ยึดอาวุธปืนดังกล่าวมาเป็นของกลาง จึงต้องฟังให้เป็นคุณแก่จำเลยว่าอาวุธปืนที่จำเลยไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น เป็นอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีได้ตามกฎหมายอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม เท่านั้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยไม่ได้ระบุวรรคจึงไม่ชัดเจน ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ชัดเจนขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ประเสริฐ บุญศรี)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>